Судебный акт по делу № 88-206/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=16481637&case_uid=1dc7ba6d-a754-48c1-a98a-6d712a73e02f&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-206/2026 - (88-31105/2025)

УИД 77RS0029-02-2022-013030-79

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

27 января 2026 года город Москва

Мотивированное определение изготовлено 10 февраля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего Сокуровой Ю.А.,

судей Полозовой Д.В. и Копылова-Прилипко Д.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-543/2023 по иску Воловика

А.М,

, Воловик

И.В.

к

Департаменту городского имущества г. Москвы (далее - ДГИ г. Москвы) о включении имущества в наследственную массу, признании права собственности в порядке наследования

по кассационной жалобе Гревцовой Г.В. (с учетом дополнений) и кассационной жалобе ДГИ г. Москвы на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 03.07.2025

Заслушав доклад судьи судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции Полозовой Д.В., объяснения Гревцовой Г.В., поддержавшей доводы своей кассационной жалобы, представителя ДГИ г. Москвы по доверенности Ершовой Н.А., поддержавшей доводы кассационной жалобы ДГИ г. Москвы, представителя Воловик А.М. по доверенности Остриковского А.В., возразившего по доводам кассационных жалоб, Гревцова С.В., Рябого А.С., Рябого Д.А., полагавших обоснованной кассационную жалобу Гревцовой Г.В.,

у с т а н о в и л а:

Воловик А.М., Воловик Т.В. обратились с иском к ДГИ г. Москвы о включении имущества в состав наследства после смерти Воловика М.А., признании права собственности на квартиру, расположенную по адресу: Москва,

<адрес>

.

Требования мотивированы тем, что истцы приняли наследство по закону после смерти их сына Воловика М.А., умершего 27.03.2000, однако в состав наследственной массы спорная квартира, которую наследодатель приобрел на основании договора купли-продажи, заключенного 23.08.1993 с Гревцовым С.В. и зарегистрированного в установленном порядке в Комитете муниципального жилья 24.08.1993, не вошла, свидетельство о праве на наследство в отношении указанной квартиры выдано

не было ввиду отсутствия оригинала договора купли-продажи.

Решением Тушинского районного суда г. Москвы от 25.01.2023 иск удовлетворен, в состав наследственного имущества Воловика М.А., умершего 27.03.2000, включена квартира, расположенная по адресу:

<адрес>

, кадастровый

№

, за Воловиком А.М., Воловик Т.В. признано право собственности по 1/2 доли каждому на данную квартиру в порядке наследования по закону после смерти Воловика М.А., умершего 27.03.2000.

Определением от 06.06.2023 судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда по апелляционной жалобе ДГИ г. Москвы и апелляционной жалобе лица, не привлеченного к участию в деле, Гревцовой Г.В. перешла к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции, данным определением также были привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, Гревцова Г.В., Рябой А.С., Рябой Д.А.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.07.2023 решение Тушинского районного суда г. Москвы от 25.01.2023 отменено, по делу принято новое решение, которым иск удовлетворен. В состав наследственного имущества Воловика М.А., умершего 27.03.2000, включена спорная квартира, за истцами признано право собственности по 1/2 доли каждому на спорную квартиру.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 20.12.2023 апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.07.2023 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.04.2024 решение Тушинского районного суда г. Москвы от 25.01.2023 отменено, по делу принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции от 10.09.2024 апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 18.04.2024 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции по правилам производства в суде первой инстанции, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных исковых требований относительно предмета спора, протокольным определением судебной коллегии от 04.12.2024 привлечен Гревцов С.В.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 03.07.2025 решение Тушинского районного суда

г. Москвы от 25.01.2023 отменено, по делу принято новое решение об удовлетворении иска, в состав наследственного имущества Воловика М.А., умершего 27.03.2000, включена квартира, расположенная по адресу:

<адрес>

; за Воловиком А.М., Воловик Т.В. признано право собственности по 1/2 доли за каждым на данную квартиру в порядке наследования по закону после смерти Воловика М.А., умершего 27.03.2000; указано, что право собственности на основании решения суда подлежит государственной регистрации в Управлении Росреестра по Москве.

В кассационной жалобе Гревцова Г.В., ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права, просит отменить апелляционное определение, направив гражданское дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В кассационной жалобе ДГИ г. Москвы также поставлен вопрос об отмене апелляционного определения со ссылкой на допущенные нарушения норм материального и процессуального права.

Гревцовой Г.В. отказано в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания ввиду отсутствия соответствующих процессуальных оснований.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, проверив по правилам ст. 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) в пределах доводов, содержащихся в кассационных жалобах, законность судебного постановления апелляционной инстанции, кассационный суд не находит предусмотренных ст. 379.7 ГПК РФ оснований для удовлетворения жалобы, отмены апелляционного определения.

Удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции, рассмотревший дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, оценив совокупность собранных доказательств по правилам ст. 67 ГПК РФ, руководствуясь положениями ст.ст. 135, 237 ГК РСФСР, действовавшего на момент заключения договора купли-продажи квартиры, ст. ст. 8, 131, 218, 1111, 1112, 1152, 1153, 1154 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что факт заключения 23.08.1993 договора купли-продажи спорной квартиры Гревцовым С.В. (продавец) и Воловиком М.А. (покупатель) и его регистрации 24.08.1993 в установленном законом порядке нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, право собственности наследодателя Воловика М.А. на спорную квартиру не оспорено, истцы в установленном законом порядке приняли наследство после смерти своего сына Воловика М.А., умершего 27.03.2000.

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд правильно применил нормы материального и процессуального права.

Оснований для отмены принятого судебного акта применительно к аргументам, приведенным в кассационных жалобах, не имеется.

Доводы кассационной жалобы ДГИ г. Москвы подлежат отклонению, поскольку как обосновано указал суд апелляционной инстанции, приговором Басманного районного суда г. Москвы от 17.12.2001 право собственности на спорную квартиру за г. Москвой не признавалось, правопредшественник ДГИ г. Москвы в рамках уголовного дела не привлекался к участию ни в качестве потерпевшего, ни в качестве гражданского истца; спорная квартира предметом хищения не являлась, вещественным доказательством не признавалась; в мотивировочной части приговора отсутствует какое-либо упоминание либо установление обстоятельств наличия спорной квартиры в собственности г. Москвы.

Доводы кассационной жалобы Гревцовой Г.В. не могут быть положены в основу отмены апелляционного определения, поскольку в рамках уголовного дела следственными органами было установлен ряд договоров купли-продажи, в отношении которых без ведома потерпевших обманным путем была проведена регистрация, однако оснований полагать, что договор купли-продажи на спорное жилое помещение между Гревцовым С.В. и Воловиком М.А. относится к числу таковых, не установлено.

Все приведенные в кассационной жалобе Гревцовой Г.В. доводы кассационным судом проверены, данные доводы повторяют правовую позицию кассатора при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, сводятся к несогласию с выводами суда и переоценке доказательств, не указывают на обстоятельства, которые были не проверены или не учтены при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для разрешения спора по существу, влияли бы на обоснованность и законность принятых судебных актов либо опровергали выводы суда.

На основании ст. ст. 67, 327.1 ГПК РФ оценка доказательств и установление обстоятельств по делу относится к компетенции судов первой и апелляционной инстанций. В силу своей компетенции кассационный суд исходит из признанных установленными судом первой и апелляционной инстанций фактических обстоятельств, проверяя лишь правильность применения и толкования норм материального и процессуального права судебными инстанциями, и правом переоценки доказательств не наделен.

При подаче кассационной жалобы Гревцовой Г.В. приложены документы, не предусмотренные ст. 378 ГПК РФ, являющиеся доказательствами по делу, они подлежат возвращению без рассмотрения по существу ввиду отказа в их приобщении к материалам дела в силу установленного ч.3 ст. 390 ГПК РФ запрета на собирание судом кассационной инстанции доказательств.

Руководствуясь статьями 379.6, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

о п р е д е л и л а:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 03.07.2025 оставить без изменения, кассационные жалобы Гревцовой Г.В. и ДГИ г. Москвы - без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи